EGPP
Escuela de Gestión Pública Plurinacional
MINISTERIO DE EDUCACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE
BOLIVIA

MINISTERIO
DE EDUCACIÓN

CURSO
ESPECIALIZADO

LEY N°1178
LEY DE ADMINISTRACIÓN
Y CONTROL GUBERNAMENTAL

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN
DE PERSONAL (SAP)

6

| SUBTEMA 6 |

SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (SAP)

Retomando nuestra exposición de los Sistemas de la Ley 1178 de Administración y Control Gubernamentales, ahora corresponde que podamos ver los Sistemas que hacen a la ejecución tal como lo señala el Artículo segundo de la Ley 1178, los Sistemas que tienen que ver con la ejecución, con la dinámica organizacional.

Y hablamos ahora del Sistema de Administración Personal y lógico es decir que este Sistema debe responder a la articulación del Sistema de Programación de Operaciones, del Sistema de Presupuesto y del Sistema de Organización Administrativa, también del Sistema de Planificación Integral del Estado, porque estamos bajando en un efecto diríamos deductivo hasta lo que ahora es el Sistema de Administración de Personal, y de la misma manera que los otros Sistemas vamos a ver aspectos generales de este Sistema.

Ahora ¿Con qué lo vamos a hacer?, ya nos hemos preguntado ¿Qué vamos a hacer?, ¿Cómo lo vamos a hacer?, pero nada de esto se va cumplir si no definimos ahora, ¿Qué necesitamos?, ¿Qué requerimos?. Entonces, una primera pregunta ¿Con qué lo vamos a hacer?, o tal vez la pregunta más importante para no señalar cuántas ¿Con qué lo vamos a hacer?, no suena bien, diríamos entonces necesitamos recursos humanos, pónganle necesitamos capital humano, necesitamos talento humano, etc. Elemento humano, necesitamos administrar personal. Entonces la pregunta es y ¿Por qué requiero administrar personal?, ¿Por qué requiero personal?, porque esto viene en función de un requerimiento que se ha planteado en el Plan Operativo Anual. Permítanme recordarles en el POA dijimos número uno, cuáles son nuestras acciones u objetivos a alcanzar, pero también dijimos qué recursos vamos a requerir y dentro de los recursos si recordamos juntos, decíamos vamos a necesitar personal y eso pusimos en el POA, vamos a necesitar recursos materiales, activos fijos, bienes de consumo, eso lo pusimos en el POA.

Entonces, este Sistema emerge en función de un requerimiento del POA, recursos humanos, póngale el término que usted crea, necesitamos personal.

Comenzamos por el ámbito legal la Ley 1178, en el Artículo 9 da lugar a este Sistema y la norma básica que es el Decreto 26115, que es la norma aprobada para la implantación de este Sistema y al igual que los demás recuperamos el concepto del Sistema,

el objeto del Sistema y cuáles son los Subsistemas. Artículo 7 y 8, respectivamente, hacen referencia a esto, que estoy señalando concepto, objeto y Subsistemas, y de la misma forma si se fijan todos los Sistemas los estamos abordando con la misma lógica.

La Ley 1178 en el Artículo 9 dice que el Sistema de Administración Personal procura generar mayor eficiencia en la función pública, ese es el propósito, ser más eficientes en nuestro puesto de trabajo, reitero eficiencia en la función pública y en función de aquello determina los puestos de trabajo necesarios. Lógico es decir los puestos de trabajo necesarios en función de los requerimientos del POA y no de disposiciones al margen que pueden distorsionar el proceso. Aquí estoy hablando de instrumentos que hacen a la gestión misma de una organización, entonces los requerimientos de los puestos de trabajo y aquí si vuelvo a utilizar este término, como no podía ser de otra manera, tienen que responder a los requerimientos del POA y en función de aquello define los requisitos y mecanismos para proveer, convocatoria interna, convocatoria externa, cuál es el proceso que hay que seguir, luego los regímenes de evaluación y retribución, evaluación del desempeño a nivel de retribución, luego desarrollará capacidades y aptitudes y ahí vital la capacitación el fortalecimiento de las competencias, que es mejor utilizar este término, el fortalecimiento de las competencias y aptitudes de nuestros servidores públicos.

Y, finalmente, dice que esto es algo ingrato, porque establecerá procedimientos para el retiro, entonces aquí es vital fortalecer la eficiencia en la función pública, pero para eso también es necesario fortalecer nuestras competencias. Alguien decía que el primer acto de corrupción es aceptar un puesto para el cual no estamos formados, entonces la idea es que aquí lo que tenemos que hacer es fortalecer nuestras competencias, entonces eso quiere decir si voy a ir en efecto de lo específico a lo general. Si a nivel de puesto generamos una mayor eficiencia en la función pública a nivel de áreas, unidades y de la estructura organizacional generaremos una mayor eficiencia a nivel de lo que es el servicio que prestamos como organización y en ese marco responderemos y coadyuvaremos a que los objetivos definidos en la planificación se puedan cumplir y en ese marco daremos una mejor respuesta a lo que los diferentes niveles gubernamentales están esperando de sus instituciones, eso dice la Ley.

Ahora bajo al ámbito normativo, donde ahí es un poco más general y dice como todos los Sistemas, procesos, normas, procedimientos para la aplicación de disposiciones en materia de administración de personal, el objetivo de este Sistema y esto es reiterativo también, eficiencia en la función pública, reitero eficiencia en puesto de trabajo y esa es una responsabilidad de usted, es una responsabilidad mía cuando estoy cumpliendo una función en mi puesto de trabajo, no le estoy haciendo ningún favor al Estado en ser más eficiente, en ser más eficaz, en ser más transparente, en ser más licito, estoy cumpliendo un mandato de la Ley 1178.

Y con la misma lógica este Sistema está conformado por Subsistemas y son 5 los Subsistemas que hacen a este Sistema, la norma anterior porque esta es la segunda versión de la norma mostraba 7 Subsistemas, este muestra 5 y mostraremos los 5.

El primer Subsistema dice, dotación de personal, como dotamos personal a las áreas o unidades organizacionales:

Uno en función de las acefalias que puedan existir.

Dos hay que evaluar el desempeño.

Tres hay que generar capacitación productiva.

Cuatro movilidad del personal para que la persona esté ubicada en el área, en el puesto que corresponde.

Y, finalmente, el registro del personal para poder generar una base de datos de la historia de todo el personal que forma parte de la institución.

Como verán también hay una secuencia lógica en el planteamiento de estos Subsistemas dotamos personal, evaluamos el desempeño, fortalecemos como resultado sus capacidades y vemos que las personas estén en el puesto que corresponda y luego información sobre las acciones del personal.

Vamos a los aspectos específicos y ahí mostrábamos lo que dice el Artículo 9, ahí está el Sistema de Administración Personal, está buscando la eficiencia en la función pública y por eso determina los puestos de trabajo efectivamente necesarios, los requisitos y mecanismos para proveerlos, los regímenes de evaluación y retribución, el fortalecimiento de capacidades y, finalmente, procedimientos para el retiro. Vale decir, que este Sistema regula desde que una persona inicia, cubriendo un puesto de trabajo, aquí nuestra parte sustancial del puesto de trabajo hasta que la persona por “X” o “Z” razones deje el puesto de trabajo todo ese tránsito está regulado a través del Sistema de Administración Personal y todo reitero para qué, eficiencia en la función pública.

Vamos al ámbito de lo que dice la norma el Decreto 26115, en cuanto a concepto y objeto se refiere. El Sistema de Administración Personal está conformado por normas, procedimientos, procesos cuyo objetivo es la aplicación de estas disposiciones en materia de Administración de Personal en puesto de trabajo. Ahora creo que es importante precisar ámbitos, cuando hablamos del Sistema de Administración Personal estamos haciendo referencia a puesto de trabajo, cuando hablamos de Sistema de Organización Administrativa estamos haciendo referencia a áreas, a unidades que están conformadas por puestos de trabajo. El primero el Sistema de Organización Administrativa es

más general, más sobre las áreas y unidades, y por ejemplo en función de áreas y unidades, en cambio, está el puesto de trabajo, funciones en puesto de trabajo.

Ahora si vamos a mostrar los Subsistemas que hacen a este Sistema, ya los señalamos, ahora los explicamos, vamos a comenzar a desglosar cada uno.

Subsistema de Dotación, como su nombre lo indica, pues se encarga de dotar de personal idóneo porque ese es el término, idóneo para el puesto de trabajo y el Artículo 11, hace referencia a lo que es el concepto y objeto de este Subsistema. Lo que se está buscando es dotar técnicamente de personal a la entidad, remarco ese término porque estoy mostrando la perspectiva técnica de cada uno de estos Sistemas, dotar técnicamente de personal a la entidad en función de la normativa establecida, en función de los mecanismos establecidos.

Aquí hay un fin mayor la carrera administrativa, entonces lo que se pretende en este proceso, es hacer que la carrera administrativa, que ya la norma de administración del personal y el estatuto del funcionario público los habían previsto, y a esto se le llama un marco de institucionalidad, da la institucionalidad a la gestión pública, eso en cuanto al objeto y concepto se refiere, lo que se está buscando es dotar técnicamente de personal a la entidad.

Y cuáles son los objetivos, mejorar la gestión del personal, mejorar el desempeño, preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos y fíjense dónde estoy haciendo incidencia en preservar los puestos necesarios para el logro de los objetivos, cuánto requiero está en función de los objetivos y las funciones que he definido en mi plan estratégico, cuanto requiero en función de los objetivos y acciones de mi Plan Operativo Anual, está en una respuesta a lo que el POA está planteando.

Luego aquí podemos señalar que los procesos del Subsistema de Dotación obviamente si nos detenemos a explicar cada proceso pues tendríamos que hacer todo un programa de capacitación, solo voy a señalar, clasificar, valorar y remunerar puestos, la idea es que eso nos va generar niveles salariales, cuantificación de la demanda de personal, análisis de la oferta interna del personal, formulación del plan de personal, programa operativo anual individual, cuán importante ha sido este instrumento en la parte normativa, pero en la práctica en la parte operativa nos falta trabajar mucho más todavía con este tema. Ahí tenemos que hablar y diferenciar, qué es un POA respecto de un manual de puesto, cuáles son las diferencias, como verán a partir de este curso se abren más posibilidades para decir necesito fortalecer mis capacidades, reclutamiento y selección de personal, inducción e integración y evaluación de conformación esos son los procesos según el Artículo 12, que hacen a este Subsistema de Dotación. Imaginemos que ya se ha dotado de personal pasados los 90 días, ya tenemos personal incorporado en la institución, vamos al siguiente Subsistema, hay que evaluar el desempeño.

Subsistema de Evaluación del desempeño, con la misma lógica en este caso el Artículo 22, hace referencia al Subsistema de Evaluación y dice de manera textual, la evaluación del desempeño es un proceso permanente que mide el grado de cumplimiento de la persona que está ocupando el puesto de trabajo en función del Programa Operativo Anual Individual en función del POAI, ahí en un modo general, el POA tiene un carácter más dinámico, el manual de puestos tiene un carácter más estático. Entonces, aquí lo que se está buscando es evaluar el grado de cumplimiento en puesto de trabajo, no se olviden que el objetivo está la eficiencia en el trabajo.

Los objetivos, entre algunos de ellos, uno evaluar a los servidores públicos de carrera para quienes no son, para fines de información; dos servir como un parámetro de otorgamiento de incentivos económicos, incentivos sociales, tres proveer información para mejorar el desempeño y luego detectar necesidades de capacitación. Cuán importante es retomar los resultados de la evaluación del desempeño, para que eso nos sirva como insumo para plantear programas de capacitación por competencias que nos permitan fortalecer, identificar los casos de desempeño no satisfactorio, ahí yo les dejo la lectura para que puedan complementar la comprensión de aquello que es obvio.

Luego los procesos del Subsistema de Evaluación, primero programamos la evaluación en función de aquello ejecutamos la evaluación del desempeño y evaluaremos los resultados de esa ejecución, al menos una vez al año debiéramos generar un proceso de evaluación del desempeño, pero creo que es importante decir esto, la evaluación del desempeño en función de nuestros objetivos en puesto de trabajo, o sea la evaluación tiene que estar en función del grado de cumplimiento de los objetivos en puesto de trabajo, luego emergente de esto viene el Subsistema de Movilidad.

Subsistema de Movilidad, el Artículo 27 hace referencia a este tema, la movilidad es el conjunto de cambios que se pueden generar a los que se sujeta el servidor público desde que ingresa a la institución, para ocupar por ahí el mismo puesto u otro puesto en función de la evaluación del desempeño y ahí los objetivos, la idea es propiciar la adecuación permanente del servidor público a las demandas institucionales, la idea es que seamos la respuesta óptima a lo que la institución está requiriendo, por ahí estamos en un puesto donde no es que seamos malos sino por ahí no es el puesto adecuado para la persona. Entonces la idea es propiciar la adecuación permanente. Inciso B, permitir la separación laboral, también se los dejo a ustedes para que puedan completar la comprensión y, finalmente, permitir la promoción de los servidores públicos de carrera.

Como verán nuestra norma hace referencia a la carrera administrativa, porque todo esto está orientado a generar institucionalidad.

Los procesos el Artículo 28 hacen referencia a los procesos y ahí son, promoción si corresponde, rotación si corresponde, transferencia si corresponde y retiro si correspon-

de, esos son los procesos que hacen al Subsistema de Movilidad de personal. Reitero lo que se está buscando con este Subsistema es generar un conjunto de cambios a los que se debe sujetar el servidor público para generar una mayor y mejor respuesta a la institución, y como resultado de esa evaluación de desempeño hablamos de la capacitación productiva.

Subsistema de Capacitación Productiva, el Artículo 33 de esta disposición hace referencia a la capacitación productiva con el propósito de mejorar de manera constante el desempeño y los resultados de la organización para una eficiente y efectiva prestación de servicios al ciudadano, como verán todos los Sistemas van en función de esto prestar mejor servicio al ciudadano, que se entienda bien de una vez por todas que somos servidores públicos no le estamos haciendo un favor, es nuestro deber, es nuestras obligación de prestar un mejor servicio a los ciudadanos y eso dice el Artículo 33.

¿Cuál es el objetivo?, mejorar la contribución de los servidores públicos al cumplimiento de los fines de la entidad, contribuir al desarrollo personal etc. ¿Cuáles son los procesos que hacen a la capacitación productiva?, primero, detección de necesidades de capacitación y ahí agarraremos los resultados de la evaluación del desempeño, programaremos la capacitación para una gestión determinada, ejecutaremos y evaluaremos la capacitación y aquí quiero recuperar esta última parte, dice evaluación de la capacitación pero a mí me agrada mucho ésta, y de los resultados de la capacitación, entiéndase bien que aquí lo que interesa son los resultados de la capacitación, podemos generar procesos de capacitación, vamos a generar currículum por todo lado, interesante, y cuáles son los resultados de la capacitación, si yo me capacito pues tendré un currículum por detrás, pero si aquello que he aprendido, esas competencias que he adquirido si nos los aplico en puesto de trabajo no tiene ningún sentido, a eso van los resultados de la capacitación. En qué medida las competencias adquiridas son aplicadas en puesto de trabajo y en qué medida eso está contribuyendo al fortalecimiento de la gestión pública en mi área en mi unidad y en el ámbito institucional.

Subsistema de Registro, el Artículo 42 de esta disposición, hace referencia, la idea es mantener, optimizar y controlar el funcionamiento del Sistema de Administración Personal.

El objetivo voy a señalar solo algunos, registrar y controlar la información del personal, disponer de una base de datos de la información de nuestro personal, desarrollar un sistema de generación de estadísticas de información sobre nuestro personal etc.

Procesos, los procesos que nos muestra el Artículo 43, generación de información, organización y actualización de información relativa al funcionamiento del Sistema de Administración Personal y la carrera administrativa.

Para cerrar este Sistema, vamos a ver el enfoque sistémico y obviamente retomando lo que habíamos visto de los anteriores Sistemas, ya está el Sistema de Programación de Operaciones con el POA, el Sistema de Presupuesto con el Sistema Plurianual y Anual y está el Sistema de Organización Administrativa con el Diseño de la Estructura Organizacional en ese marco, ahora entra la Administración del Personal, en función del Plan Estratégico Institucional y del POA, en función del Presupuesto Plurianual y en función del Presupuesto Anual. En función de aquello también en función de la estructura organizacional y en función de aquello que hace, va dotar personal, evalúa desempeño, capacita, genera movilidad de personal, genera registro y a todo ello hace referencia el Sistema de Administración Personal.

Entonces, no tendría sentido el funcionamiento de este Sistema, sino se da en función del funcionamiento de los otros Sistemas y con esto terminamos este Sistema. Muchas gracias por su atención.